Base de Dictámenes

contrato trato directo, requisitos

032907N05

FECHA DOCUMENTO
15-07-2005

NUEVO:
SI

REACTIVADO:
NO

RECONSIDERADO:
NO

RECONSIDERADO PARCIAL:
NO

ACLARADO:
NO

ALTERADO:
NO

APLICADO:
NO

CONFIRMADO:
NO

COMPLEMENTADO:
NO

CARÁCTER:
NNN

DICTAMENES RELACIONADOS

aplica dictamen 27848/2005

Acción	Dictamen	Año

FUENTES LEGALES

dto 250/2004 hacie art/10 num/7 lt/f dto 19/2001 sepre art/1 lt/i num/5 res 520/96 contr

MATERIA

devuelve decreto 77/2005 relaciones exteriores, que aprueba contrato de prestacion de servicios con entidad, por suma alzada, suscrito bajo la modalidad trato directo. ello, porque para justificar la modalidad de contratacion directa se ha invocado el articulo 10 num/7 lt/f, del reglamento de la ley 19886, contenido en el dto 250/2004 hacienda, que permite el trato directo por la magnitud e importancia que involucra la contratacion se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado, debiendo tal situacion ser fundamentada "en razon de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provision de los bienes o servicios requeridos", y "siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza", circunstancias que no se han acreditado respecto de este contrato, ni se han explicitado en el respectivo acto administrativo. a su vez, el dto 19/2001 del ministerio secretaria

general de la presidencia, faculta a los ministros de estado a firmar decretos bajo la formula "por orden del presidente de la republica", y conforme al articulo 1, letra i), numero 5, referido a "contratos a honorarios de personas juridicas cuyo monto no exceda de 5000 utm", convenios como el estudiado pueden ser aprobados bajo la formula aludida, en cuyo caso estaran o no afectos a toma de razon segun resolucion 520/96 contraloria

DOCUMENTO COMPLETO

N° 32.907 Fecha: 15-VII-2005

La Contraloría General ha debido abstenerse de tomar razón a documento del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba un contrato de prestación de servicios con la entidad que indica, por la suma alzada de $2.857.140.- (doce millones ochocientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta pesos), más el impuesto al valor agregado, suscrito bajo la modalidad de trato directo, por cuanto no se ajusta a derecho.

En efecto, tal como se señaló en el Oficio N° 27.848, de 2005, de este Ente de Control, de conformidad con el artículo 10° N° 7 letra f) del Reglamento de Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios -contenido en el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda-, invocado en la especie para justificar el trato directo, cuando se acuda a éste en razón de que "por la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado", tal situación debe ser fundamentada "en razón de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos", y "siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza", sin que se haya acreditado la concurrencia de tales circunstancias respecto del contrato de que se trata, ni que se hayan explicitado las mismas en el respectivo decreto, que ha de ser fundado.

Por otra parte, cumple con hacer presente que el Decreto N° 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, faculta a los Ministros de Estado para firmar decretos bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", y que de acuerdo con su artículo 1°, I, N° 5, referido a "contratos a honorarios de personas jurídicas cuyo monto total no exceda de 5.000 UTM", convenios como el de la especie pueden ser aprobados por decretos firmados por los Ministros de Estado bajo la fórmula aludida, en cuyo caso tales decretos estarán o no afectos a toma de razón según corresponda de acuerdo con la Resolución N° 520, de 1996, de esta Entidad Fiscalizadora.

Finalmente, cabe consignar que no se ha acompañado la documentación que acredita la existencia de la entidad contratada ni la personería de quien comparece en su nombre.

En consecuencia, se devuelve sin tramitar el decreto del rubro.

POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS